XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-88407

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Erva-Mate Planalto Norte Ltda. (fictícia), CNPJ 35.353.223/0001-89, com sede em Canoinhas/SC, vigente de 01/09/2026 a 01/09/2027, com data de retroatividade fixada em 01/10/2014, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1,5 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 19.200,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por Reclamação.

Atividade: ervateira — erva-mate sombreada. Porte: compra de 400 produtores familiares. Localização: Canoinhas/SC (região Sul). Perfil: pequeno produtor / agroindústria. Particularidades informadas na proposta: Mata Atlântica; extração em sub-bosque.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomadora e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomadora somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) prevista no preâmbulo desta apólice.

Cláusula 4ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

Fica garantido o reembolso à Tomadora das quantias pagas em favor do Segurado, observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por reclamação.

Cláusula 5ª – Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/10/2014.

Cláusula 6ª – Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias somente serão consideradas se notificadas com identificação do reclamante e do valor pretendido, durante a vigência.

Cláusula 7ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1,5 milhão, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Cláusula 8ª – Reintegração do Limite

Esgotado o Limite Máximo de Garantia, este será automaticamente reintegrado uma vez por vigência, sem cobrança de prêmio adicional, exclusivamente para a Cobertura Básica A.

Cláusula 9ª – Franquia e Participação Obrigatória

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por reclamação às Coberturas B e C. A Cobertura Básica A não está sujeita a participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 10ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Seguradora, que não será negada sem justo motivo.

Cláusula 11ª – Separabilidade

SIMULADA · USO ACADÊMICO

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

Cláusula 12ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 13ª – Cancelamento

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

Cláusula 14ª – Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

Cláusula 15ª – Ordem de Pagamento

Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica A serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas B e C.

Cláusula 16ª – Riscos Excluídos

16.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

16.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive Custos de Defesa.

16.1.2 Reclamações entre Segurados: Excluem-se reclamações movidas pela Tomadora ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

16.1.3 Poluição e Danos Ambientais: Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os Custos de Defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

16.1.4 Riscos Cibernéticos: Excluem-se quaisquer reclamações decorrentes de incidente cibernético, vazamento de dados ou violação da LGPD, inclusive por falha de supervisão.

16.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Recuperação Judicial e Insolvência

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA - USO ACADÊMICO